

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

4ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**SENTENÇA**

Processo Digital nº: **0003766-18.2017.8.26.0050**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **RENAN DA SILVA PRESENTE**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Cristina Escher****VISTOS.**

RENAN DA SILVA PRESENTE, qualificado nos autos, foi denunciado pela **JUSTIÇA PÚBLICA** por infração ao artigo 33, *caput*, da Lei nº 11.343/2006 porque, segundo a denúncia, no dia 22 de janeiro de 2017, por volta das 20h50min, na Rua Carlos dos Santos, altura do nº 836, Vila Medeiros, nesta cidade e comarca da Capital, o acusado trazia consigo, para fins de tráfico, 29 (vinte e nove) invólucros de cocaína, pesando 21,1 g (vinte e uma gramas e dez decigramas), substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em 15 de fevereiro de 2017, visando a celeridade processual e a garantia da mais ampla defesa do acusado, foi convertido o rito procedimental em ordinário e foi recebida a denúncia (fls. 80/82).

O acusado ofereceu resposta à acusação, por escrito (termo de audiência – fls. 111/112), que não teve o condão de ensejar a sua absolvição sumária (termo de audiência – fls. 111/112).

Em instrução, foram tomados os depoimentos das testemunhas arroladas pelas partes, sendo, ao final, o acusado interrogado (mídia digital).

Encerrada a instrução, as partes apresentaram as suas alegações finais, pugnando a acusação pela procedência da ação penal nos exatos termos da denúncia.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

4ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

A defesa, por seu turno, requereu a absolvição e teses subsidiárias.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A presente ação penal é procedente.

A materialidade do delito veio comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 02), pelo boletim de ocorrência (fls. 08/10), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 11), pelo laudo de constatação (fls. 12/14), pelo exame químico-toxicológico (fls. 108/110), bem como pelos depoimentos colhidos em sede policial, além da prova oral colhida em juízo.

Com efeito, o laudo pericial encartado apontou que a substância, que teria sido encontrada em poder do acusado, apresentou resultado positivo para cocaína, substância essa que causa dependência ao usuário, e faz parte da lista de psicotrópicos de uso proscrito no Brasil. Significa dizer, tratava-se de substância entorpecente aquela encontrada e apreendida nos autos. Quanto à autoria, os elementos colacionados aos autos não deixam dúvida de que o réu foi preso em flagrante delito trazendo consigo a substância apreendida.

Na delegacia, o acusado disse que na data dos fatos estava vendendo drogas, mais especificamente cocaína, quando avistou policiais militares chegando e tentou fugir, tendo pulado muro e, em seguida, subido no telhado de uma casa. Chegou a cair deste telhado e se machucou, sobretudo a cabeça. Se abrigou em uma casa tendo pedido para o morador lhe deixar se esconder, mas sem usar de violência ou ameaça. Os policiais então lhe encontraram lá e estava na posse de 29 (vinte e nove) papérolas de cocaína, além de R\$ 88,00 (oitenta e oito reais) fruto das vendas realizadas. Já foi apreendido quando adolescente pela prática de ato infracional análogo ao delito de tráfico de drogas. Aufere para si cerca de R\$ 120,00 (cento e vinte reais) por dia nesta prática. Não respondeu quem lhe fornece as drogas e para quem trabalha (fls. 06).

A confissão do acusado é confirmada pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório. Senão vejamos.


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
4ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min
O policial militar Diego Muller Martins Bueno

reconheceu o réu e disse que na data dos fatos estava em patrulhamento quando avistaram um indivíduo pulando o muro de uma casa. Acabaram encontrando o mesmo no interior de uma residência dentro de um guarda-roupa e em sua posse cocaína e dinheiro. Antes dos fatos nunca havia visto o réu.

Em juízo o réu nega os fatos. Disse que trabalhava como olheiro e não tinha qualquer droga em sua posse. Que não falou nada na delegacia. Tem 21 anos. Já foi apreendido por tráfico de drogas quando adolescente. Não conhecia os policiais antes dos fatos nunca havia visto o réu de sua prisão.

Diante da prova acusatória, coesa e harmônica, outro caminho não há que não a procedência da presente ação penal.

E não há qualquer motivo para desmerecer os depoimentos dos policiais militares que, como já consolidado pela doutrina e em nossa jurisprudência, tem o mesmo valor de qualquer outro testemunho, não só podendo mas devendo ser levado em consideração, eis que este agente público presta compromisso legal de dizer a verdade e é possuidor de fé pública. Seria um contrassenso negar validade às suas afirmações, vez que investidos pelo Estado desta função repressora.

“São cansativas as alegações costumeiras contra a palavra dos policiais, como se eles sempre agissem fora da lei, em prejuízo de todos os acusados presos e autuados em flagrante. Mas, os depoimentos prestados por policiais não podem ser sumariamente desprezados apenas em razão de sua condição funcional, devendo ser aferida a sua credibilidade em função do exame atento do conjunto probatório existente nos autos. E, na espécie em julgamento nada indica que os policiais ouvidos como testemunhas pudessem ter pretendido forjar essa grave acusação contra o apelante, a quem nem sequer conheciam” (Des. Antonio Luiz Pires Neto, RELATOR, Ap Nº 0002502-24.2008.8.26.0068).

Não há, pois, como desmerecer a prova produzida nos autos. E frise-se que os policias não conheciam o réu e não teriam, portanto, qualquer motivo para acusá-lo de delito de tamanha gravidade.

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

4ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Ora, os policiais apresentaram depoimentos seguros no tocante à posse da droga e o próprio réu disse que não os conhecia antes dos fatos nunca havia visto o réu de sua prisão.

E não socorre a defesa o fato de se tratar de “pequena quantidade de droga”. Isto porque é sabido que traficantes acabam trazendo consigo pequenas porções já como forma de afastar o reconhecimento do tráfico, buscando a desclassificação de sua conduta para o uso de entorpecentes.

Desta forma, a coligação das provas contidas nos autos – da formação do inquérito policial ao momento de prolação da sentença – somada à sua confissão, encontram-se aptas a demonstrar a prática de comercialização de entorpecentes. Afasta-se, pois, qualquer possibilidade concernente à absolvição ou desclassificação.

E o fato de o réu ser usuário não serve, por si só, para desclassificar a imputação, sendo sabido que os usuários, na maioria das vezes, acabam partindo para o odioso tráfico, até como forma de sustentarem o odioso vício.

Passo, pois, a dosimetria da pena, concomitantemente à análise das circunstâncias que influirão na quantificação da mesma.

No que diz respeito à consideração das circunstâncias judiciais, tal qual previsão do art. 59 do Código Penal, em primeira fase de fixação da sanção, fixo a pena em **05 anos de reclusão, além do pagamento de 500 dias-multa.**

Em segunda fase de estabelecimento de sanção nada se verifica a alterar a pena-base.

Em terceira fase, entretanto, deve ser levada em consideração a causa especial de diminuição de pena prevista pelo §4º do art. 33 da Lei de Tóxicos, causa esta que, uma vez verificados seus requisitos, deve ser aplicada, ainda que de ofício. Como consequência, a pena passa para o patamar de **01 ano e 08 meses de reclusão, além do pagamento de 166 dias-multa.**

Fixo, por fim, o **regime fechado** para início do cumprimento da pena, consoante regra do art. 2º, §1º da Lei 8072/90, conforme redação que lhe foi atribuída pela Lei 11.464/07, redação esta que afastou o vício de inconstitucionalidade que


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
4ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

maculava o texto original da lei. E outro não pode o regime que não o inicial fechado. Inclusive já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça que “a quantificação da pena-base no mínimo legal não impõe necessariamente o regime prisional mais brando, apesar da identidade de critérios legais de aplicação daquela e fixação deste (CP, arts 33,§2º, 59 e 68). A gravidade do crime e a periculosidade do agente são circunstâncias aptas a realizar a preterição de um regime mais brando (semiaberto) para o mais rigoroso (fechado) (STJ-RHC 9293/SP, 6ª Turma, rel Min Fernando Gonçalves). E, neste tocante, devem ser consideradas as consequências nefastas do crime, que desmantela famílias inteiras, a começar pela do próprio acusado.

Outro regime mais ameno não seria possível estabelecer, em função da elevada censurabilidade da conduta praticada e da temibilidade do agente que se envolve em crime da natureza da aqui versada, exigente de tratamento punitivo mais rigoroso, que se alcança com a adoção de maior severidade na execução da pena carcerária, impondo-se ao condenado o cumprimento de todas as fases do processo de ressocialização penal.

À míngua de outros elementos que autorizem a “progressão imediata” de regime de cumprimento da pena, a despeito de considerar o tempo que o réu se encontra detido, mantenho-o no regime inicial **fechado**, nos termos da nova redação do artigo 387, §2º, do CPP. Isto porque não basta apenas o requisito objetivo da pena, mas também os subjetivos e, à míngua destes, mantenho o regime inicial aplicado.

Ante todo o exposto, e pelo mais que dos autos consta, **JULGO PROCEDENTE** o pedido inicial e o faço para **CONDENAR** o réu **RENAN DA SILVA PRESENTE**, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, *caput*, da lei 11343/06, à pena de **01 ano e 08 meses de reclusão**, em regime inicial **FECHADO**, **além do pagamento de 166 dias-multa**, esses no mínimo legal, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

NEGO-LHE O RECURSO EM LIBERDADE. Preso durante o processo, com maior razão deve o réu permanecer recolhido após a prolação de sentença condenatória, pois o contrário significaria inviabilizar a execução da pena já imposta. Ademais, seria um contrassenso, agora que pesa contra o réu sentença condenatória, embora sujeita a reforma, colocá-lo em liberdade, mormente se consideradas as circunstâncias especialmente graves que cercaram a ação, aliado à quantidade da pena imposta que, convidativa à evasão, indica que, solto, certamente se furtará ao seu cumprimento. Oportunamente, expeça-se guia de execução provisória da pena.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
4ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Fica autorizada a incineração da droga apreendida com o acusado, acaso ainda não incinerada.

Custas na forma da lei.

Publicada em audiência, saem as partes intimadas.

São Paulo, 26 de junho de 2017.

CRISTINA ESCHER

Juíza de Direito

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**